盘锦市人民政府

盘政〔2023〕103号

盘锦市人民政府关于同意盘锦市大洼区邹立国荣兴火锅店“7·11”较大火灾事故调查报告的批复

市消防安全委员会办公室：

你办《关于报请市政府对〈盘锦市大洼区邹立国荣兴火锅店“7·11”较大火灾事故调查报告〉进行批复的请示》（盘消安委办〔2023〕14号）收悉。经研究，同意你办对该事故的调查报告。

此复。

附件：盘锦市大洼区邹立国荣兴火锅店“7·11”较大火灾事故调查报告

盘锦市人民政府

2023年10月24日

附件

盘锦市大洼区邹立国荣兴火锅店“7·11”较大火灾事故调查报告

2023年7月11日，大洼区邹立国荣兴火锅店发生火灾事故，造成3名就餐人员死亡，周围商铺不同程度受损，统计直接经济损失82万元。根据《生产安全事故报告及调查处理条例》相关规定，此起事故是一起较大火灾责任事故。依据《中华人民共和国消防法》（以下简称《消防法》）、国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）（以下简称《责任制实施办法》）、《辽宁省消防条例》（以下简称《消防条例》）和《辽宁省火灾事故责任调查规定（试行）》等法律法规和有关文件，市政府成立了大洼“7·11”较大火灾事故调查组（以下简称调查组），由市委常委、副市长刘占明和副市长、市公安局局长孙得胜任组长，市公安局、市住建局、市应急局、市市场监管局、市卫健委、市城管执法局、市总工会、市消防救援支队、大洼区政府和辽滨经开区管委会等单位任成员，同时聘请了省内火灾调查权威专家，市纪委监委同志全程参加。调查期间，市委书记王炳森、市长邢鹏专题调度调查工作2次，听取专题汇报3次；刘占明副市长、孙得胜副市长多次协调推进调查工作，召开事故调

查阶段性推进会议 4 次；调查组邀请省市场及消防专家召开专家会商会议一次；调查报告书面报送征求了省应急厅意见建议。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、客观公正”和“四不放过”的原则，严格落实王炳森书记和邢鹏市长的批示指示精神，依靠事实证据，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、综合分析等措施，查明了事故经过和原因，查清了事故商铺、属地政府和市、区两级监管部门存在的问题，认定了事故性质和责任，分析了事故教训，提出处理建议以及防范和整改措施。

一、基本情况

（一）整体建筑情况

主体建筑位于盘锦市大洼区二界沟街道长白民俗街，系二层沿街商网，1999 年建设，主体为砖混结构，个人产权，东西走向，共有联排 25 家商铺，东侧为二界沟街道办事处，南侧为兴隆街，西侧为荣盛路，北侧为封闭内院。邹立国荣兴火锅店位于该建筑 22 号商铺，东侧毗邻老宋兰州拉面馆，西侧毗邻兴盛百货超市，南侧为兴隆街，北侧为封闭内院，毗邻主体建筑北侧建有偏房，层数为一层，砖木结构，偏房北侧搭建有彩钢板库房和烧炭棚。

（二）事故商铺情况

大洼区邹立国荣兴火锅店为二层商业网点，建筑面积 142m^2，通向二层设有一部敞开式疏散楼梯，一层通向南侧室外道路和北

侧后院各设有一个安全出口。一层设有点餐区，北侧偏房内设有厨房和一间包房；二层为就餐区，北侧设有 2 间包房和 1 个卫生间，南侧散台区设有 4 张餐桌。该商铺现产权人为李再刚，于 2021 年 9 月将商铺主体、偏房及彩钢板库房和烧炭棚一同租赁予李勃使用，租赁期为 3 年，由李勃和其妻子于婷共同经营，雇佣 2 名服务员。彩钢板库房和烧炭棚由原产权人李长青（已故）搭建，建筑面积约 25㎡。

二、事故相关情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月 11 日 17 时 30 分，火锅店开始营业，22 时许，路人段德宝和段建伟，在起火建筑后院西侧栅栏处发现火情，并告知兴盛百货超市经营者张超及其妻子高影；同时服务员王海云在厨房内也发现火情，并告知李勃。李勃、段德宝、张超、高影及周边商铺经营者组织自救，但未能控制火势。店内二层 1 号桌就餐人员高鹏在下楼点餐时李勃告知其发生火灾，高鹏随后返回二层呼喊撤离，二层共计 10 名就餐人员中有 7 人自行疏散至安全区域；3 名就餐人员未及时疏散，随后在自行逃生时被困于二层北侧卫生间内。22 时 10 分 06 秒和 36 秒，段建伟和段德宝相继拨打报警电话；22 时 11 分 33 秒和 13 分 14 秒，服务员王海云和经营者李勃又相继拨打报警电话。

（二）人员伤亡情况

此起火灾造成朱丹、童翠婷（女）、朱俊哲（儿童）等 3 人死亡，根据尸检报告鉴定结论，均系吸入烟气中的一氧化碳中毒死亡。

（三）直接经济损失统计情况

依据《火灾事故调查规定》，事故受损商铺相关业主自行申报财产损失，消防救援机构统计直接经济损失为 82 万元。

三、事故应急救援处置情况

（一）初期火灾自救情况

22 时许，路人段德宝和段建伟，路过起火建筑后院西侧栅栏处发现火情，迅速到兴盛百货超市告知张超及其妻子高影，段德宝、张超和高影使用超市内灭火器进行火灾扑救。同时，服务员王海云也发现商铺后院起火，并告知经营者李勃，李勃闻讯后取用商铺内灭火器、自来水软管进行灭火，其他群众闻讯后陆续参与火灾扑救，但火势未能得到有效控制。

（二）灭火救援情况

2023 年 7 月 11 日 22 时 10 分 06 秒，大洼区消防救援大队接到报警后转接支队指挥中心，指挥中心立即调派滨海大道消防救援站 3 台消防车 14 名消防员赶赴火灾现场，大队值班干部遂行出动。22 时 22 分许，滨海大道消防救援站第一出动力量到达现场开展灭火救援任务；22 时 33 分许，滨海大道消防救援站增援力量 2 台消防车 10 名消防员到达现场；23 时 06 分许，辽滨

经开区石化特勤大队增援力量2台消防车8名消防员到达现场。3名被困人员分别于22时55分许、59分许和23时02分许被救出，交由120急救人员现场救治。23时30分许，火势得到控制，到场增援力量返回，7月12日1时15分许，现场残余火势清理完毕。

（三）医疗救治情况

事故发生后，市120急救中心调派盘锦市人民医院急救站和大洼区人民医院急救站共3台救护车辆前往现场救治。3名被困人员被救出后交由急救站医护人员现场急救，并随车转运至盘锦市人民医院急诊，经盘锦市人民医院急诊医护人员全力抢救，救治无效，童翠婷、朱丹及朱骏哲分别于23时48分、50分和52分宣布临床死亡。

（四）事故处置情况

事故发生后，市委市政府高度重视，主要领导作出批示指示，部署事故调查和善后处置工作，第一时间控制相关责任人，并成立事故原因调查组开展调查工作，同时要求大洼区政府会同相关部门和地区做好遇难人员及家属善后工作。

四、事故原因分析

（一）起火原因

通过现场勘验、调查询问、视频分析、检验鉴定、现场实验和专家论证等技术手段，调查组认定：此起火灾的起火时间为

2023 年 7 月 11 日 22 时许，起火部位位于邹立国荣兴火锅店北侧自建烧炭棚、电动自行车棚以及烧炭棚外侧西南角堆放的纸箱区域，起火点位于大洼区邹立国荣兴火锅店北侧自建烧炭棚内，起火原因为烧炭棚插排电源线故障引燃附近可燃物所致。

（二）灾害成因

1.私拉乱接电气线路，造成火灾事故发生。经现场勘验及询问当事人，事故商铺的烧炭棚存在电气线路敷设不规范的情况，为方便使用，经营者李勃（未取得电工证）将店内引出的电源线与其自行购买的插排连接作为照明灯和送风机的电源，接头处置不规范，线路未采取任何穿管保护措施，直接悬挂在烧炭棚棚顶，使用期间未对电气线路进行定期维护保养，长期故障运行，导致火灾发生。

2.消防安全意识淡薄，自救逃生能力欠缺。火灾发生时，有 10 人在二层就餐，分别位于散台区南侧 1、2、3 号桌，其中 1 号和 2 号桌 7 人均成功逃生，3 号桌朱丹一家三口未及时疏散，在逃生过程中被困在毗邻楼梯间的二层卫生间内，期间朱丹曾与外界电话联系，但始终未能有效逃生。

3.火灾报警不及时，延误灭火救援时机。经营者李勃得知火情后，先是使用灭火器和自来水软管灭火，期间告知正在下楼的客人高鹏发生火灾，让其通知楼上其他人员逃生，直至火势无法控制时才拨打报警电话，从得知火情至拨打报警电话历时近 10

分钟，贻误灭火救援的最佳时机。

4.初期火灾扑救不力，导致火灾蔓延扩大。火灾发生后，事故商铺经营者和周边群众自发组织进行了初期火灾的扑救，现场使用了13具灭火器和1个自来水软管进行灭火，但未能有效控制火势。经对现场使用的灭火器封存送检，检验残留药剂，发现其中有3具灭火器有效药剂磷酸二氢铵的含量远低于规定标准。

5.建构筑物耐火等级低，致使火灾快速蔓延。原房屋产权人李长青，在事故商铺后院毗邻偏房北侧违规搭建了库房和烧炭棚，使用的建筑材料是以苯板为夹心材料的彩钢板，苯板遇到引火源时迅速燃烧并产生大量有毒有害气体，因建筑之间相互连通，导致火势和烟气迅速向事故商铺内部蔓延，不仅对人员疏散逃生和消防扑救造成影响，也是造成人员中毒窒息的因素。

6.火灾现场情况复杂，影响救援效率。事故现场可燃物种类多、火灾荷载大，事故商铺内存有2个液化气钢瓶，东侧老宋抻面馆内存有3个液化气钢瓶均受到火势威胁，经现场侦查，火场内有明显的蓝色火焰，随时有爆炸风险，救援人员在战术安排上只能采取控火与救人同步展开的原则。在人员搜救环节，现场浓烟笼罩，能见度低，障碍物多，救援人员只能在黑暗中低姿摸索排查搜救，救援展开困难。

五、火灾事故暴露出的问题

（一）事故场所存在的问题

1.大洼区邹立国荣兴火锅店。经营者李勃未履行消防安全主体责任，不了解商铺内存在的火灾隐患，在烧炭棚内私拉乱接电气线路，火灾发生后未第一时间组织顾客疏散，未及时报警，未能有效扑救初期火灾。

2.李长青，原房屋产权人。未履行消防安全主体责任，违规搭建彩钢板库房和烧炭棚，建筑耐火等级低，与主体建筑未保持安全距离。

3.李再刚，现房屋产权人。未履行消防安全主体责任，将主体建筑与偏房连同不符合消防安全标准、违规搭建的彩钢板库房和烧炭棚租赁予李勃用于商业经营。

（二）行政管理存在的问题

1.大洼区公安分局社区警务大队。按照《辽宁省公安派出所消防监督工作暂行规定》（辽公通〔2023〕17号）（以下简称《消防监督工作暂行规定》）第四条[①]之规定，社区警务大队对派出所负有消防指导和培训义务，实际工作中虽开展了业务指导，但成效不高，指导不到位，对派出所消防力量配备不足，未提出有效整改措施。

2.大洼区消防救援大队。按照辽宁省消防救援总队《关于改进日常有关消防管理工作的实施细则（试行）》（辽消〔2022〕94

[①]《辽宁省公安派出所消防监督工作暂行规定》第四条：派出所的消防监督工作，由本级治安（社区）管理部门进行指导和培训。派出所消防监督工作实行所长负责制，应确定一名副所长主管，由专（兼）职消防民警、社区民警具体实施。

号）（以下简称省《消防管理工作的实施细则》）第三条[①]、盘锦市消防救援支队《关于改进日常有关消防管理工作的实施细则（试行）》（盘消〔2022〕37号）（以下简称市《消防管理工作的实施细则》）第三条之规定，消防救援大队对街道消防安全检查和公安派出所日常消防监督检查具有指导和督促推动工作的任务，2023年以来大队监督员先后6次对派出所开展业务指导，但存在业务指导针对性不强、效果不佳的问题。

3.二界沟街道公安派出所。该单位未按照公安部《消防监督检查规定》（公安部令第120号）（以下简称《监督检查规定》）第三条[②]和《消防监督工作暂行规定》第四条、第六条[③]之规定，明确一名分管消防工作的副所长，并配置一名专（兼）职消防民警或社区民警。2023年以来二界沟派出所对事故商铺开展了4次消防监督检查，仅发现一处应急照明灯未接电源的隐患并责令当场改正，未发现其他消防安全隐患，存在业务能力不强，监督检查不全面、不深入、不细致的问题。

4.大洼区住房和城乡建设局（1999年原大洼县城乡建设局）。该单位未认真履行大洼县人民政府办公室《关于印发大洼县城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（洼政办发

[①]《关于改进日常有关消防管理工作的实施细则（试行）》第三条：消防监督员对辖区内社会单位、公安派出所、乡镇（街道）的服务、指导和督促推动工作，使用本细则。

[②]《消防监督检查规定》第三条：公安派出所可以对居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责的情况和上级公安机关确定的单位实施日常消防监督检查。

[③]《辽宁省公安派出所消防监督工作暂行规定》第六条：派出所职责：（一）贯彻执行消防法律法规规章，确定本辖区消防监督管理工作计划和工作目标，制定消防监督管理工作制度，落实消防安全责任；（二）对本规定界定范围内的“九小场所”做好日常消防监督管理；对本规定界定范围下限以下的场所开展消防安全宣传教育。

〔1995〕63号）、大洼县机构编制委员会《关于各乡镇成立村镇规划建设管理办公室的通知》（洼编发〔1996〕56号）要求的工作职责，未及时发现和拆除同事故商铺一起建设的不在规划之内的偏房。

5.辽滨综合执法大队。该单位未严格落实盘锦辽滨沿海经济区管理委员会《关于加强违章建筑整治强化责任追究管理的工作方案》（辽滨管〔2011〕377号）（以下简称《责任追究管理的工作方案》）要求，作为违章建筑整治工作领导小组成员之一（另一成员为荣兴街道办事处），没有认真履行“确保辖区内不发生违章建筑现象，不增加任何未经审批的新建筑物”的工作职责；巡检不仔细，没有及时发现和制止事故商铺原房屋产权人李长青违规搭建彩钢板库房和烧炭棚的问题。

（三）地方党委政府存在的问题

1.辽滨沿海经济技术开发区管理委员会。按照2018年《辽东湾新区（辽滨沿海经济技术开发区）改革方案》要求，管委会未将燃气方面监管工作交接给大洼区，市住建局提供认定材料表明，辽滨经开区仍负责二界沟街道燃气监管。根据《盘锦市人民政府关于赋予辽东湾新区一批行政职权的决定》，辽东湾新区行政职权中非审批类职权事项包含“城镇供水、供热、燃气、排水、污水设施运行和汛前排水设施监督检查”。经调查，燃气方面监管工作由辽东湾新区负责，但辽滨经开区在2020年9月18日至

火灾发生前，未履行燃气方面监管职责，辽滨经开区在二界沟街道瓶装燃气监管方面存在监管缺失问题。

2015 年，辽东湾新区管委会出台了《关于印发〈辽东湾新区违法建设拆除工作实施意见〉的通知》（辽东湾管〔2015〕47号）（以下简称《违法建设拆除工作实施意见》），明确规定："擅自建设的棚亭、彩钢板房、仓房等，如果确实用于生产生活需要，面积在 30m²—35m² 以内或 30m2 以下的，房主自愿签订保证书，保证动迁时无偿拆除的，可予以保留，暂不拆除"。该文件的下发使事故商铺的偏房、彩钢板库房和烧炭棚等违章建筑长期存在成为可能。

辽滨经开区管委会对事故商铺所在地原荣兴街道办事处落实《责任追究管理的工作方案》和《违法建设拆除工作实施意见》要求不到位情况失察。

2. 大洼区人民政府。区政府未认真履行《责任制实施办法》第六条[①]、第七条[②]之规定，对所属相关监管部门开展"九小场所"消防安全检查督促不到位。

3. 二界沟街道办事处。该街道未按照《责任制实施办法》、《盘锦市镇（街道）消防工作站管理规定（试行）》（盘安委发

[①]《消防安全责任制实施办法》第六条：（一）贯彻执行国家法律法规和方针政策，以及上级党委、政府关于消防工作的部署要求，全面负责本地区消防工作，每年召开消防工作会议，研究部署本地区消防工作重大事项。每年向上级人民政府专题报告本地区消防工作情况。健全由政府主要负责人或分管负责人牵头的消防工作协调机制，推动落实消防工作责任。

[②]《消防安全责任制实施办法》第七条：（五）定期分析评估本地消防安全形势，组织开展火灾隐患排查整改工作。

〔2022〕4 号）（以下简称《消防工作站管理规定》）之规定，配置消防安全委员会办公室成员、落实消防工作站专职人员。按照《盘锦市自建房安全专项整治“百日攻坚行动”工作方案》（盘政办〔2022〕13 号）、《盘锦市生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作方案》（盘消安委办〔2022〕8 号）及《盘锦市大洼区生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作方案》（盘大消安委办〔2022〕1 号）要求，对事故商铺进行了消防安全检查，但在检查中未发现消防安全隐患。

1999 年，二界沟街道办事处（原荣兴农场）组织农场所属建筑公司建设事故商网时，未按规划组织施工，违规建设偏房并以 4000 元价格卖给商网业主；未认真核实规划和建设实际情况，为建有违章建筑的事故商铺办理了产权手续。

2012 年，二界沟街道办事处（原荣兴街道办事处）未严格落实《责任追究管理的工作方案》要求，作为违章建筑整治工作领导小组成员之一（另一成员为辽滨综合执法大队），没有认真履行“确保辖区内不发生违章建筑现象，不增加任何未经审批的新建筑物”工作职责，未发现并制止事故商铺原房屋产权人李长青在 2012 年违规搭建彩钢板库房和烧炭棚。

2015 年，二界沟街道办事处（原荣兴街道办事处）未按照《违法建设拆除工作实施意见》要求，对事故商铺进行普查、登记和上报，导致相关部门未对事故商铺的偏房、彩钢板库房和烧

炭棚是否属于违建，是否需要拆除进行确认。

（四）其他单位存在的问题

1.大洼县石油液化气供应站。火灾现场发现的5个充装液化气钢瓶均为大洼县石油液化气供应站提供。2023年至火灾发生前，该供应站对事故商铺及周边商铺开展了1次燃气安全检查，检查中发现事故商铺存在无自动切断阀和无熄火保护的安全隐患，并填写了《盘锦市大洼区瓶装液化气罐入户安检清单》，但未明确整改日期和燃气用户未整改的管控措施，隐患整改期间，仍予以供气。该供应站未履行《辽宁省城镇燃气管理条例》第四十七条第二款[①]之规定，未落实隐患监督整改主体责任，安全管理未形成工作闭环。

2.盘锦市双台子区泽安消防器材销售处。事故现场初期火灾扑救使用的灭火器中，其中2具为该单位维修过的器材。该单位存在维修的灭火器上张贴的标识与注册企业名称不符、伪造生产日期及冒用沈阳市金鸿全消防器材有限公司销售商品的问题。

六、有关单位及人员的责任调查

（一）采取强制措施人员

李勃，大洼区邹立国荣兴火锅店经营者。在火灾发生时，未履行相应消防安全主体责任，对火灾的发生、蔓延应承担责任。涉嫌构成失火罪，公安机关已于2023年7月22日对李勃进行立

[①]《辽宁省城镇燃气管理条例》第四十七条第二款：燃气用户室内存在可能危及公共安全的燃气安全事故隐患，燃气经营者应当及时处理，燃气用户应当予以配合。

案调查，该案件已进入司法程序。

（二）相关管理人员的责任调查

1.刘纯，二界沟街道党工委书记。按照《责任制实施办法》第九条之规定，应建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施。2023年2月16日，主持召开党工委扩大会议明确以社区工作人员建立志愿消防队。在实际工作中，未按要求配备消安委主任，未按规定落实消防工作站专职人员，履行安全生产党政同责、一岗双责职责不到位，负领导责任。

2.刘松林，二界沟街道办事处主任。按照《消防法》第三十二条[①]、《责任制实施办法》第九条[②]及《消防条例》第十二条第一款[③]之规定。应指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作，组织开展消防安全检查；指导、支持帮助村（居）民委员会开展群众性消防工作，建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施；部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。2023年至火灾发生前，该同志每季度主持召开一次消防专题会

[①]《中华人民共和国消防法》第三十二条：乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

[②]《消防安全责任制实施办法》第九条：乡镇人民政府消防工作职责：（一）建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施；（六）部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患；（七）指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作，确定消防安全管理人，制定防火安全公约，根据需要建立志愿消防队或微型消防站，开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防安全水平。

[③]《辽宁省消防条例》第十二条第一款：乡镇人民政府、街道办事处应当依法履行下列消防安全职责：（二）组织开展消防安全检查，组织开展综合应急演练；（五）指导、支持帮助村（居）民委员会开展群众性消防工作。

议，依托街道网格中心，建立消防安全网格化管理结构，制发二界沟街道网格员工作职责和工作任务实施方案，建立了网格区域划分台账，定期组织开展应急疏散演练，开展风险排查、人员密集场所排查、重要节日排查、消防安全隐患大排查、重大事故隐患排查等专项检查 8 次，检查内容包含电气焊、高层建筑治理、电动车管理、消防车道、农村火灾治理等相关内容。但在实际工作中，未按要求配备消安委主任，未按规定落实消防工作站专职人员；对督促落实自建房排查、燃气整治和消防安全检查推动不力，负领导责任。

3. 曹志国，二界沟街道办事处副主任，分管消防工作。按照《消防法》第三十二条、《责任制实施办法》第九条及《消防条例》第十二条第一款之规定。应指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作，组织开展消防安全检查；指导、支持帮助村（居）民委员会开展群众性消防工作，建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施；部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。2023 年至火灾发生前，该同志每月主持召开一次消防专题会议，开展了风险排查、人员密集场所排查、重要节日排查、消防安全隐患大排查、重大事故隐患排查等专项检查 8 次，检查内容包含电气焊、高层建筑治理、电动车管理、消防车道、农村火灾治理等相关内容。但在实际工作中，未按要求配备

消安委主任，未按规定落实消防工作站专职人员；对督促落实自建房排查、燃气整治和消防安全检查推动不力，负直接领导责任。

4.李占兵，二界沟街道消防工作站站长。按照《责任制实施办法》第九条和《消防工作站管理规定》第七条[①]之规定，应指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作，确定消防安全管理人，制定防火安全公约，根据需要建立志愿消防队或微型消防站，开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防安全水平；部署消防安全整治，开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。2023 年至火灾发生前，开展了风险排查、人员密集场所排查、重要节日排查、消防安全隐患大排查、重大事故隐患排查等专项检查 8 次，检查内容包含电气焊、高层建筑治理、电动车管理、消防车道、农村火灾治理等相关内容。但在实际工作中，对事故商铺消防安全检查不到位，未能及时发现事故商铺存在的消防安全隐患，负管理责任。

5.李月，二界沟街道荣兴社区居民委员会主任。按照《责任制实施办法》第九条和《消防工作站管理规定》第七条之规定，根据需要建立志愿消防队或微型消防站，开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防安全水平；部署消防安全整治，开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。2023 年至火灾发生前，该社区建立了网格区域划分台账，开展了风险排查、

[①]《盘锦市镇（街道）消防工作站管理规定（试行）》第七条：镇（街道）消防工作站应当履行以下工作职责：部署消防安全整治，开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。

人员密集场所排查、重要节日排查、消防安全隐患大排查、重大事故隐患排查等专项检查8次，检查内容包含电气焊、高层建筑治理、电动车管理、消防车道、农村火灾治理等相关内容。但在实际工作中，对事故商铺消防安全检查不到位，未能及时发现事故商铺存在的消防安全隐患，负直接责任。

6.于浩，二界沟街道公安派出所所长。按照《监督检查规定》第三十一条[①]、第三十四条[②]和《消防监督工作暂行规定》第四条、第六条之规定，应确定一名分管消防工作的副所长、一名专（兼）职消防民警或社区民警具体实施消防工作，每年至少进行一次对辖区内“九小场所”的日常消防监督检查。但在实际工作中，未明确一名分管消防工作副所长和一名专(兼)职消防民警。2023年至火灾发生前，二界沟派出所共开展日常监督检查510家次，专项检查8次，并结合监督检查的同时开展消防宣传教育，其中对事故商铺分别于1月1日、3月16日、5月30日及6月21日开展了4次日常消防监督检查，仅在3月16日的检查中发现一处应急照明灯未接电源的隐患并下发责令改正通知书，未发现其他消防安全隐患。存在消防工作落实不到位，监督检查不全面、不深入、不细致的问题，负领导责任和监管责任。

[①]《消防监督检查规定》第三十一条：公安派出所对单位进行日常消防监督检查，应当检查下列内容：（一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否依法通过投入使用、营业前的消防安全检查；（二）是否制定消防安全制度；（三）是否组织防火检查、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练；（四）消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器是否完好有效；（五）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内。

[②]《消防监督检查规定》第三十四条：公安派出所在日常消防监督检查中，发现存在严重威胁公共安全的火灾隐患，应当在责令改正的同时书面报告乡镇人民政府或者街道办事处和公安机关消防机构。

7.王超，大洼区公安分局社区警务大队副大队长。具体负责对辖区内派出所开展业务指导工作，按照《监督检查规定》第四条[①]和《消防监督工作暂行规定》第四条之规定，应对派出所的消防监督工作进行指导和培训。2023 年至火灾发生前，对辖区所有派出所进行了 1 次集中业务培训，加强派出所民警发现隐患的能力。但在实际工作中，虽开展了业务指导，但成效不高，指导不到位，对派出所消防力量配备不足，未提出有效整改措施，负管理责任。

8.闫向征，大洼区消防救援大队消防监督员。按照省、市两级《消防管理工作的实施细则》第三条之规定，应开展对辖区内公安派出所、乡镇（街道）的服务、指导和督促推动工作。根据省消防救援总队“三对接”工作统一部署，2023 年至火灾发生前，共开展街道和派出所服务指导 12 次，培训 8 次，现场指导 4 次，分别于 1 月 9 日和 13 日，2 月 15 日和 23 日，4 月 1 日，5 月 26 日及 6 月 29 日，针对辖区火灾形势，重要时间节点，“九小场所”，动用电气焊场所，大棚取暖设施及燃气使用场所，电动车、消防车通道专项整治等工作进行现场指导，特别是 3 月 21 日，召开全区街镇消防工作推进会议，落实指导街道消防工作；4 月 1 日，召开全区街道、派出所消防安全集中培训，加强

[①]《消防监督检查规定》第四条：上级公安机关消防机构应当对下级公安机关消防机构实施消防监督检查的情况进行指导和监督。公安机关消防机构应当与公安派出所共同做好辖区消防监督工作，并对公安派出所开展日常消防监督检查工作进行指导，定期对公安派出所民警进行消防监督业务培训。

民警业务知识能力。但在实际工作中，存在业务指导针对性不强效果不佳的问题，负指导责任。

9.朱占林，1999 年大洼县城乡建设局副局长。分管农村规划股和产权证明发放工作，未认真履行工作职责，未及时发现和拆除同事故商铺一起建设的不在规划之内的偏房并核发了产权证明，对偏房长期存在负管理责任。

10.杨宇飞，2012 年荣兴街道办事处主任，2012 年荣兴街道办事处违章建筑整治工作领导小组组长，是区域违章建筑整治工作第一责任人，对管辖街道区域内产生事故商铺彩钢板库房和烧炭棚等违建情况失察，负领导责任。

11.范楷，2012 年国营荣兴农场副场长，负责违章建筑整治工作。未严格落实《责任追究管理的工作方案》要求，作为违章建筑整治工作领导小组副组长，没有认真履行工作职责，致使事故商铺的彩钢板库房和烧炭棚等违建产生，对违章建筑问题负直接责任。

12.宗克强，2015 年原荣兴街道办事处镇长助理，负责违章建筑普查登记工作。未按《违法建设拆除工作实施意见》要求，对事故商铺进行普查、登记和上报，导致相关部门未对事故商铺的偏房、彩钢板库房和烧炭棚是否属于违建和是否需要拆除进行确认，对事故商铺的偏房、彩钢板库房和烧炭棚长期存在负直接责任。

13.刘合崇，事故商铺彩钢板库房和烧炭棚建设时辽东湾综合执法大队大队长，直接管理派驻荣兴街道办事处的执法中队，对执法中队没有发现和制止事故商铺业主违规搭建彩钢板库房和烧炭棚情况失察，负管理责任。

14.解学峰，事故商铺彩钢板库房和烧炭棚建设时辽滨综合执法大队驻原荣兴街道办事处中队中队长。未严格落实《关于加强违章建筑整治强化责任追究管理的工作方案》精神，巡检不仔细，没有发现和制止事故商铺业主违规搭建彩钢板库房和烧炭棚情况。对事故商铺彩钢板库房和烧炭棚的存在负有直接责任。

（三）其他责任单位及人员的责任调查

1.对事故中涉及不合格灭火器位于沈阳市的厂家，市市场监督管理局已向沈阳市市场监督管理局发函，同时对盘锦市双台子区泽安消防器材销售处涉嫌销售冒用、伪造他人厂名厂址、标识不真实安全使用期的灭火器的行为，盘锦市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》规定，正在立案处罚。同时，拟报请辽宁省市场监督管理局审批，将其列入严重违法失信名单。

2.大洼县石油液化气供应站及主要负责人王影，未落实安全隐患监督整改责任，安全隐患未形成闭环管理，在事故商铺存在无自动切断阀和熄火保护等安全隐患的情况下仍予以供气，建议大洼区住房和城乡建设局进行调查处理。

3.李再刚，事故商铺现房屋产权人。未按照公安部《机关、

团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）第八条[①]之规定，将不符合消防安全标准、违规搭建的彩钢板库房和烧炭棚租赁予李勃用于商业经营，对火灾事故负有责任。

4. 朱丹、童翠婷，此起火灾遇难者。经现场勘察，遇难者位于二层散台区 3 号桌就餐，距疏散楼梯直线距离 4 米，紧邻座位南侧设有 1 个通向外侧连廊的疏散门。火灾发生时，遇难者并未第一时间选择与其他就餐人员一同逃生，自行逃生时未选择正确的疏散路线，被困于二层北侧卫生间内，被困期间朱丹曾与业主李勃电话联系，但始终未能有效逃生，对此起火灾造成本人及其被监护人朱俊哲吸入有毒气体死亡负有责任。

（四）免予追究责任人员

1. 焦振权，1999 年原荣兴农场书记。主抓事故商网建筑管理和产权等手续发放工作，组织农场所属建筑公司建设事故商铺时，未按规划组织施工，违规建设偏房并为带有违建的事故商铺办理了产权手续。鉴于已因病去世，免于追究责任。

2. 孙启武，1999 年原荣兴农场办理审批手续的股室负责人。未认真核实规划情况，为带有违建的事故商铺办理了产权手续。鉴于已因病去世，免于追究责任。

3. 李长青，事故商铺原房屋产权人。未履行消防安全主体责任，未办理任何相关审批手续的情况下，在偏房北侧私自搭建彩

[①]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第八条：实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。

钢板房库房和烧炭棚并投入使用。鉴于已因病去世，免于追究责任。

七、其他相关单位处理建议

（一）辽滨沿海经济技术开发区管理委员会。对二界沟街道瓶装燃气监管方面存在监管缺失问题；2015 年研究辽东湾新区拆迁区域拆迁工作时，组织制定的《违法建设拆除工作实施意见》不严谨，没有将不在拆迁区域的违建进行区分，对事故发生地的自建房和燃气安全监管负有责任，建议向市政府做出书面检查。

（二）大洼区人民政府。负责领导全区消防安全管理工作，推进大洼区公安分局、消防救援大队、街道办事处落实消防工作不力，督促二界沟街道及派出所开展“九小场所”消防安全检查工作不到位，建议向市政府做出书面检查。

八、灭火救援及医疗救护调查情况

（一）灭火救援调查情况

经排查核实接警系统电话录音、车辆行车记录仪视频、行车轨迹记录和现场救援视频等相关音视频资料，并听取参战消防员叙述灭火救援过程。结合滨海大道消防救援站现有消防救援装备器材的前提下，此次火灾事故消防救援做到了战术战法运用合理，救援工作高效，未发现违反灭火救援程序和不作为行为。

（二）医疗救护调查情况

调查组依据相关法律法规，对盘锦市人民医院和大洼区人民

医院120急救车辆出动情况、现场救护情况、急救处置程序和急救用药情况进行了逐一比对查找，救护车随车配备器材与《中华人民共和国卫生部救护车专业标准》基本一致，未发现违反救治流程和方法的行为。

九、事故主要教训

（一）经营者消防安全主体责任不落实。营业场所的经营者及员工未能充分了解所经营的场所中存在火灾风险，烧炭棚周边堆放大量可燃物，对用火、用电、用气管控不到位，烧炭棚的照明一直处于工作状态，对场所内的电气线路进行日常维护保养不到位。火灾发生后，经营者未能充分判断火势发展的趋势，第一时间组织店内就餐人员疏散逃生不力，报警迟缓。

（二）疏散逃生和自救能力不足。火灾发生时，店内二层就餐人员有10人，得知火情后，其中7人均成功逃生，3名遇难者未在第一时间逃生至安全区域，被困于卫生间内，期间曾与外界电话联系，仍未能成功疏散，遇难者朱丹为中国化学工程第三建设有限公司北方华锦联合石化项目部正式员工，突显出企业对员工的安全教育培训效果不佳。

（三）行政监管存在权责不顺畅问题。大洼区政府和辽滨经开区管委会在自建房和燃气安全监管工作中存在权责不明确、职责不清晰的情况，在事故商铺所属区域存在行政监管不顺畅，上级文件精神落实不到位的问题。

（四）基层消防综合治理工作存在问题。根据相关规定，每个乡镇、街道均建立了消防安全委员会和消防工作站，配备相应的工作人员，但从实际情况看，各乡镇、街道的消防工作站均存在人员配置不达标，开展工作质量不高，甚至有的消防工作站没有实体化运行的问题；在“九小场所”监管上，部分公安派出所消防警力配置不足，专（兼）职民警长期处于空缺状态，基层消防工作力量在人员配备、政策保障和财力支持上均得不到保障，致使开展日常消防巡查、检查和宣传培训等工作，存在人员、体制、保障等方面的困难，基层消防治理工作质效不高。

（五）救援调度及装备配备存在不足。辖区主战消防救援站滨海大道消防救援站，到达火灾现场后第一时间开展了火灾扑救和人员搜救工作，调度增援力量辽滨经开区政府专职队时存在沟通不畅问题。由于起火建筑内烟气浓密，导致救援人员视线受到严重阻碍，因该救援站未配备火场夜视仪和生命探测仪等先进装备，不能第一时间确定被困人员方位，只能在黑暗中低姿摸索排查搜救，一定程度上影响救援效果。

十、事故的防范和整改措施

此起事故造成三名就餐人员死亡，财产损失近百万，社会影响较大，为深刻汲取火灾事故教训，避免“小火亡人”事故再次发生，做到举一反三，亡羊补牢，有效防范和坚决遏制重特大事故，提出如下工作建议。

（一）深刻吸取事故教训，坚决树牢安全发展理念。各级党委政府要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示批示和重要论述精神，始终坚持安全第一、预防为主，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任机制，要深刻吸取事故教训，坚持最高标准、最严要求，以铁的手腕、铁的措施，常态化组织消防安全风险隐患大排查、大整治。要加强基层消防工作站力量建设，保障消防工作站人员编制，确保消防工作站实体化运行；采取切实可行措施，保障相关法规文件精神落地见效，打通消防安全最后一公里；完善管理制度，将工作成效纳入年终工作绩效考核重要内容，健全管理体系，形成工作闭环，组织开展防火检查巡查，及时消除安全隐患，督促社会单位落实消防安全主体责任。

（二）压实压紧消防管理责任，坚决实现闭环管理。各级消安委要健全部门联动和协作配合机制，持续提高消防安全治理水平。消防救援机构要加强对派出所的业务指导，定期开展集中业务培训提高消防民警业务水平，按照现行有关法规制度切实履行好日常消防监督检查工作职责；住建部门要严把消防审批和验收关，督促物业服务企业加强日常安全检查，加强燃气源头监管，督促燃气企业加大用气安全宣传管理力度；市场监管部门要加强消防产品生产、流通和销售领域的监管、查处工作，坚决打击制售假冒伪劣消防产品的违法行为；综合执法部门要加强违章建筑

的查处力度，摸清底数，并与市自然资源部门形成长效工作机制，提高违章建筑的认定、拆除效率。住建、公安、消防等部门要加强高层建筑专项整治工作，建立联合会商制度，提高隐患整治力度，形成联合执法机制。

（三）加大火患排查整治力度，杜绝“小火亡人”事故。各级党委政府、各有关部门要加强消防监督管理工作，采取坚决措施消除火灾隐患，推动落实单位主体责任，营造“隐患自查、问题自改、责任自负”的浓厚氛围；加强对网格巡查员、场所经营者和从业人员的消防安全培训，督促场所经营者、从业人员全面掌握“一懂三会”内容并能够熟练运用。各有关部门要主动探索、利用先进技术手段提高火灾防范能力和水平，鼓励引导“九小场所”联网型安装独立式火灾探测报警、简易喷淋等安全技术。应急、消防、公安派出所要积极探索，主动作为，对石化、高层、人密、“九小场所”等领域开展单位标准化管理试点工作，提高单位自身管理能力和安全意识，提升全市整体消防安全水平。

（四）延伸消防宣传教育触角，提升群众消防安全意识。各级党委政府、有关部门要利用广播、电视、报刊、新媒体平台等媒介，采取群众喜闻乐见的形式，扎实开展消防安全宣传“五进”活动，重点在提升群众消防安全意识，提升自救逃生水平等关键能力上下功夫；重点加强“九小场所”，学校、幼儿园、养老机构等人员密集场所，高层公共及住宅建筑，居民住宅区等容易造

成人员伤亡的场所，开展消防常识和应急逃生能力宣传教育培训，普及防火、灭火、逃生疏散等消防安全知识；应急、消防救援机构要发挥专业优势，认真分析事故的教训，制作面向业主和群众的警示教育片，及时汇总国内外典型案例经验和教训，开展群众性、系统性、科学性的宣传教育；机关、团体、企事业单位应强化对本单位员工培训教育，提升消防安全意识。

（五）优化基层消防装备配备，提升应急调度体系建设。目前，各县区消防装备配备上存在重心偏离、差异化配置的现象，各县区消防救援站专业化消防救援装备配备不足，缺少生命探测仪、火场透视仪、火场侦检设备等专业装备。各级党委政府务必从思想认识上进一步提升安全发展理念，结合本地实际完善经费保障机制，确保每个消防救援站能够配齐配全专业消防救援装备。我市消防救援力量调度未形成统一调度体系，尽管市政府2020 年 3 号文件有所规定，但在具体落实上尚有技术、责任、保障方面的问题，市消防救援指挥中心只能调度 8 支国家队救援力量，全市其他 31 支消防救援队伍（其中辽河油田 12 支）不能常态化调度，救援力量未能形成有效的合力。应进一步完善人员被困救援现场 120 调度出动相关车辆、救治人员及相关费用问题，坚持以人文本的原则，系统解决政策、机制等体系性问题，全面优化我市应急救援力量调度体系。

（六）厘清责任明确边界，避免形成监管真空。各级党委政

府、有关部门要深刻吸取火灾事故教训，牢固树立安全发展理念，按照“三管三必须”的总体要求严格落实属地管理和行业监管责任。大洼区和辽滨经开区要站在讲政治、顾大局的高度，认真领会市政府关于职权划分的相关规定，服从市直部门的统筹部署，梳理工作中的细节事项，分清已经明确、尚待细化和新出现的问题，坚持属事属地原则，杜绝推诿扯皮、做到主动担当、应管尽管、该管必管。相关部门要认真研究统筹做好涉及民生安全领域的产品质量管理，理顺工作环节，明确监管部门、监管内容和监管责任；市场监管、消防、公安等部门要建立联合执法机制，加强对消防产品生产、销售、使用及维修领域的无缝隙衔接，推进消防产品全链条有效监管。各部门必须加强对本地区、本行业、本系统、本领域内的消防安全管理工作，明确监管职责，强化监管手段，提高监管质效，坚决避免出现监管真空，责任不落实现象，全方位提高政府部门的监管质效。

大洼“7·11”较大火灾事故调查组

2023年10月13日

盘锦市人民政府办公室　　2023年10月24日印发